

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2456/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย เฉลียว หรือ เหลียว ลือ ชา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 38

ป.วิ.อ. มาตรา 39

เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมจำเลยกับ อ. ในข้อหาหนีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเฮโรอีน อ. ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้จึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตาย เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดอาวุธปืนดังกล่าว ซึ่งเป็นปืนมีทะเบียนพร้อมกระสุน 4 นัดและปลอกกระสุนปืน 1 ปลอกเป็นของกลาง เมื่อ อ. ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตาย สิทธินาคดีอาญามาฟ้อง อ. ย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 และโทษย่อมระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำผิดตาม ป.อ. มาตรา 38 จึงไม่อาจริบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ และขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และให้การปฏิเสธในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตริบ
เฮโรอีน ผ้าใบของกลาง อาวุธปืนสั้นขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืน
4 นัด และปลอกกระสุนปืน 1 ปลอกซึ่งนายเอนกหรือพิชาย สินวังใช้ยิงเจ้าพนักงาน
ส่วนอาวุธปืนพกสั้นขนาด 7.65 และเครื่องกระสุนปืน 5 นัดเป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับ
อนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายจึงไม่ริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ริบ
อาวุธปืนขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก กระสุน 4 นัด ปลอกกระสุนปืน 1 ปลอก ที่
นายเอนกหรือพิชาย สินวัง ใช้ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ปรากฏจากคำเบิกความของ
ร้อยตำรวจเอกจิระศักดิ์วิเชียรโชติ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมจำเลยว่า อาวุธปืนดัง
กล่าวมียะเปียน เมื่อนายเอนกหรือพิชาย สินวัง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายสิทธิ
คดีอาญามาฟ้องนายเอนกหรือพิชาย สินวัง ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 39 และโทษย่อมระงับไปด้วยความตายของผู้กระทำ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38 จึงไม่อาจริบอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุน ปืนดังกล่าวดำเนินคดีได้ และปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนอาวุธปืนขนาด .38 จำนวน 1 กระบอกกระสุน 4 นัด
ปลอกกระสุนปืน 1 ปลอกแก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์".

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ